“12·4”

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二四年二月一日

# 目 录

一、事故概述 ..... 1
二、事故基本情况 ..... 2
（一）事故单位基本情况 ..... 2
（二）工程项目概况 ..... 3
（三）涉事挖掘机及驾驶司机基本情况 ..... 3
（四）死者的基本情况 ..... 4
（五）现场勘察情况 ..... 4
三、事故发生经过及原因 ..... 5
（一）事故发生经过 ..... 5
（二） 事故直接原因 ..... 6
（三） 事故间接原因 ..... 6
（四） 企业主要负责人履职情况 ..... 7
四、事故应急情况及善后处理 ..... 7
（一）事故救援过程 ..... 7
（二）应急处置评估结论 ..... 7
（三）事故善后处理情况 ..... 7
五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 ..... 7
六、其他处理建议 ..... 8
七、事故教训和防范措施 ..... 9

2023年12月4日10时许，位于佛山市南海区狮山镇狮岭山下村的狮山镇自然村排水单元整治工程项目工地内发生一起机械伤害事故。一工人唐太平（男，61岁，重庆人）被转向的挖掘机尾部挤至矮墙受伤，后经医院抢救无效死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了狮山自然村排水单元整治工程“12·4”一般机械伤害事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区住建水利局、狮山镇人民政府等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

## 一、事故概述

（一）事故名称：狮山自然村排水单元整治工程“12·4”一般机械伤害事故。

（二）事故发生时间：2023年12月4日10时许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区狮山镇狮岭山下村的狮山镇自然村排水单元整治工程项目工地内。

（四）事故单位：广东承洋建设工程有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），直接经济损失约 90 万元。

经调查认定，狮山自然村排水单元整治工程“12·4”一般机械伤害事故是一起因机械伤害造成的一般生产安全责任事故。

**二、事故基本情况**

（一）事故单位基本情况

广东承洋建设工程有限公司（以下简称“承洋公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MA519J0B8N；类型：其他有限责任公司；住所：佛山市南海区西樵镇西樵村路边陈樵高路以南过境路 1 号荣华商贸广场 A 座 3 楼 306-A 室（住所申报）；法定代表人：叶悦乒；成立日期：2018 年 1 月 22 日；经营范围：市政道路工程建筑，其他房屋建筑业，住宅房屋建筑，体育场馆建筑，公路工程建筑，其他道路、隧道和桥梁工程建筑，河湖治理及防洪设施工程建筑，港口及航运设施工程建筑，工矿工程建筑，架线及设备工程建筑，管道工程建筑，地下综合管廊工程建筑，生态保护工程施工，园林绿化工程施工，其他电力工程施工，工程管理服务，工程勘察活动，工程设计活动，城市公园管理，体育场地设施工程施工，其他土木工程建筑施工，电气安装，管道和设备安装，体育场地设施安装，其他建筑安装，公共建筑装饰和装修，住宅装饰和装修，建筑幕墙装饰和装修，建筑物拆除活动，场地准备活动（平整场地工程施工活动；开挖土方工程施工活动；石方工程施工活动；土石方运输工程施工活动；土方回

填工程施工活动;其他场地准备施工活动),提供施工设备服务,其他未列明建筑业,绿化管理,建筑工程机械与设备经营租赁,建材批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

承洋公司具有建筑业企业资质证书(证书编号:D344217549)。

(二)工程项目概况

本次事故工程名称为狮山镇自然村排水单位整治工程项目(资源化利用部分)施工及运营,建设单位是佛山市南海区狮山美景污水处理有限公司(以下简称"美景公司"),承包单位是广东承洋建设工程有限公司,监理单位是广东隆之兴工程管理有限公司(以下简称"隆之兴公司")。

涉事工程项目于2023年10月11日批准开工,承包单位项目负责人:刘晓领。

(三)涉事挖掘机及驾驶司机基本情况

1.涉事挖掘机为加藤(中国)全液压式挖掘机,机型:HD820R,制造编号:8376826,发动机编号:6D34-113477,铲斗容量:0.8m³,履带宽度:600mm。

经查,涉事挖掘机是由承洋公司租赁的。

2.涉事挖掘机驾驶司机:李锋庆,男,汉族,1984年12月18日出生,住址:广东省佛山市南海区******。

经查,李锋庆持有《住房和城乡建设行业技能岗位施工操作

证》，工种:挖掘机操作，级别:中级，证书号:1919JX05WJD10038，发证时间:2019 年 8 月 27 日，证书有效期 6 年。

经查，李锋庆是承洋公司安排在涉事工程项目的挖掘机司机。

（四）死者的基本情况

死者唐太平，男，汉族，1962 年 8 月 13 日出生，住址：重庆市大足区******。

经查，死者唐太平是承洋公司在涉事工程项目的木工工人。

（五）现场勘察情况

事故部位位于佛山市南海区狮山镇狮岭山下村东荣里 1 号北面空地，空地上停放一台黄色挖掘机，挖掘机的铲斗位于西侧，挖掘机臂与履带呈 90 度。挖掘机的驾驶室底端离地面高度 1.14 米，挖掘机的北面水泥地面有履带痕迹。空地北面边缘是一堵 1.15 米高的围墙，围墙顶部铺有花岗岩，墙体铺有瓷片。挖掘机西部堆放有泥土。




事故现场基本情况



事故现场污水池情况

## 三、事故发生经过及原因

### （一）事故发生经过

2023年12月4日10时许，位于佛山市南海区狮山镇狮岭山下村狮山镇自然村排水单元整治工程项目工地东荣里1号北面工点位置，承洋公司施工员黄明生安排挖掘机司机李锋庆操作涉事挖掘机对空地北面围墙下方的污水池进行土方回填作业，作业前黄明生向李锋庆说明回填位置，随后黄明生在污水池位置指挥李锋庆操作调整挖斗和机械臂。挖掘机附近位置已用铁马进行围蔽，但存在空隙。在第二斗回填完毕司机操作回转挖掘机时，木工班组工人唐太平从挖掘机驾驶舱后侧进入了挖掘机旋转半径内，挖掘机正在转向时，挖掘机机身将唐太平压往围墙，造成唐太平被挤压在挖掘机机身和墙体中间受伤，后经抢救无效死亡。

经确诊，唐太平因被机械挤压伤害导致死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

唐太平安全意识淡薄，违反《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)[1]的规定，进入挖掘机施工现场危险位置，被转向的挖掘机尾部挤至围墙受伤死亡，是导致事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

承洋公司未有效落实施工现场安全管理责任，未有效督促作业人员严格执行安全操作规程和安全技术交底，对挖掘机作业危险区域围蔽不严，未及时发现并制止人员进入挖掘机施工现场的

[1] 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)中：“2.0.15……挖掘机、起重机、打桩机等易发生安全事故的施工现场，应设置警戒区域，悬挂警示标志，非工作人员不得入内。”

危险行为，是导致事故发生的间接原因。

（四）企业主要负责人履职情况

承洋公司涉事项目负责人刘晓领，未能有效督促、检查涉事项目的安全生产情况，未有效督促作业人员严格执行安全操作规程和安全技术交底，对挖掘机作业危险区域围蔽不严，未及时消除生产安全事故隐患。

## 四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，公安、应急等部门迅速赶到现场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇人民政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇人民政府相关部门组织相关单位与死者家属协商赔偿事宜，双方已签订赔偿协议。

## 五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故

有关责任单位和人员提出处理意见如下:

(一)鉴于唐太平已在事故中死亡,建议不追究其事故责任。

(二)承洋公司未有效落实施工现场安全管理责任,未有效督促作业人员严格执行安全操作规程和安全技术交底,对挖掘机作业危险区域围蔽不严,未及时发现并制止人员进入挖掘机施工现场的危险行为,对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[2]、第四十四条第一款[3]等规定,建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

(三)承洋公司涉事项目负责人刘晓领,未能有效督促、检查涉事项目的安全生产情况,未有效督促作业人员严格执行安全操作规程和安全技术交底,对挖掘机作业危险区域围蔽不严,未及时消除生产安全事故隐患,对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(二)项[4]、第二十一条第(五)项[5]等规定,建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

## 六、其他处理建议

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款:生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(二)项:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。

（一）美景公司未落实建设单位质量安全首要责任，对施工现场安全管理的检查流于形式，未能发现监理公司未按规定进行旁站的违规行为，并予以纠正。鉴于美景公司作为狮山镇多项雨污分流管网工程的建设单位，已不是初次发生生产安全事故，建议由狮山镇人民政府分管领导、纪检部门约谈美景公司主要负责人及安全负责人，对其进行批评教育，并责令其深刻检讨、吸取教训，完善质量安全管理体系，严格落实建设单位质量安全首要责任。

（二）事故调查组在调查过程中发现，隆之兴公司监理职责落实不到位，在事发当天未按照规定安排监理人员对回填土施工进行旁站。上述行为涉嫌违反《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》的相关规定，建议由南海区住房城乡建设和水利局依照有关法律法规对其进行处理。

## 七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，施工单位与监理单位对于施工现场的安全管理不到位，未有效督促作业人员严格执行施工方案和操作规程，未能采取有效措施消除隐患，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）承洋公司要迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强清洁安全管理要求，强化对作业人员的统一管理和进行安全操作规程和安全教育培训，严格按照操

作规程作业；事故发生后，事故企业要迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到狮山镇人民政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）美景公司作为涉事项目建设方，要积极履行好安全生产责任，参照吸取经验教训“三个必须”工作要求，对涉事项目全面开展安全隐患排查和整治，扎实开展安全生产宣传教育培训工作，提高作业人员的安全防护意识，切实消除事故隐患。

（三）区住建水利局要进一步强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，督促工程建设各方责任主体切实履行各方工作职责，认真落实安全生产各项要求，进一步加强建筑机械使用安全监督管理，及时开展事故案例警示宣传，依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业。

（四）狮山镇要组织行业主管部门开展建筑领域安全生产专项检查，加强辖区内的建筑工地安全生产监督检查，推动业主单位落实安全生产主体责任，督促业主单位组织开展安全生产自查自纠。